

முதலீடு மற்றும் லாபப் பகிர்வு ஒப்பந்தம்

(INVESTMENT & PROFIT-SHARING AGREEMENT)

இந்த முதலீடு மற்றும் லாபப் பகிர்வு ஒப்பந்தம் ("ஒப்பந்தம்") [இடம்], தமிழ்நாடு, இந்தியாவில், இந்த [] நாள் [மாதம்], 20[] அன்று ("நடைமுறை நாள்") பின்வரும் தரப்பினரால் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுகிறது.

இடையே (BETWEEN)

[நிறுவனத்தின்/கூட்டாண்மையின் பெயர்] ("நிறுவனம்"), அதன் ஐந்து (5) நிரந்தர உறுப்பினர்கள் [பெயர் 1], [பெயர் 2], [பெயர் 3], [பெயர் 4] மற்றும் [பெயர் 5] ஆகியோரால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டு, [முகவரி] இல் அலுவலகம்/முகவரியைக் கொண்டு (இனிமேல் "நிறுவனம்" / "முதல் தரப்பினர்" என குறிப்பிடப்படும், இதில் நிறுவனத்தின் நிரந்தர உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அடங்குவர்).

மற்றும் (AND)

திரு./திருமதி. [முதலீட்டாளர் முழுப்பெயர்], [தந்தை/கணவர் பெயர்], வயது [], தொழில் [], வதிவிடம் [முழு முகவரி], பான் எண் [] கொண்ட நபர் (இனிமேல் "முதலீட்டாளர்" / "கௌரவ உறுப்பினர்" / "இரண்டாம் தரப்பினர்" என குறிப்பிடப்படுவார்).

நிறுவனம் மற்றும் முதலீட்டாளர் இனிமேல் தனித்தனியாக "தரப்பினர்" என்றும், கூட்டாக "தரப்பினர்கள்" என்றும் குறிப்பிடப்படுவார்.

▲ முக்கிய குறிப்பு (IMPORTANT NOTE)

இந்த ஒப்பந்தம், நிறுவனத்தின் "நிறுவன நிர்வாகம் மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கை ஆவணம்" (Company Governance & Investment Policy Document) இன் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் அதனுடன் இணைத்தே படிக்கப்பட வேண்டும். இரண்டிற்கும் இடையே முரண்பாடு ஏற்பட்டால், அந்த கொள்கை ஆவணத்தின் விதிமுறைகள் மேலோங்கும்.

இந்த ஒப்பந்தத்தை கையொப்பமிடும் முன், முதலீட்டாளர் கொள்கை ஆவணத்தை முழுமையாக வாசித்து, குறிப்பாக அதிலுள்ள "முக்கிய சட்ட எச்சரிக்கை" மற்றும் "இடர் வெளிப்படுத்தல்" பிரிவுகளை புரிந்துகொண்டிருக்க வேண்டும்.

இந்த ஒப்பந்தம் ஒரு பொது முதலீட்டு உத்தரவாதம் அல்ல; இது ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்கான (Schedule-B காண்க) தனிப்பட்ட முதலீட்டு ஏற்பாடு மட்டுமே.

முன்னுரை (RECITALS)

நிறுவனத்தின் ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்கள் நிலம் வாங்குதல், குடியிருப்பு கட்டிடம் கட்டுதல் மற்றும் அதை விற்பனை செய்து லாபம் ஈட்டும் நோக்கத்திற்காக ஒரு திட்டத்தை ("திட்டம்", அட்டவணை-B இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது) மேற்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளனர்;

இந்த திட்டத்திற்குத் தேவையான மூலதனத்தில் ஒரு பகுதியை, நிர்வாகத்தில் நேரடிப் பங்கு இல்லாத முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து திரட்ட நிறுவனம் விரும்புகிறது;

முதலீட்டாளர், நிறுவனத்தின் நிர்வாக கொள்கை ஆவணத்தை வாசித்து, திட்டத்தின் விவரங்களை புரிந்துகொண்டு, அட்டவணை-A இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகையை முதலீடு செய்ய ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்;

தரப்பினர்கள் இப்போது தங்களது புரிதலை எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்ய விரும்புகின்றனர்.

எனவே, இந்த ஒப்பந்தம் பின்வருமாறு சாட்சியமளிக்கிறது:

1. விளக்கங்கள் (DEFINITIONS)

"திட்டம்" என்பது அட்டவணை-B இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நில வாங்குதல், கட்டுமானம் மற்றும் விற்பனை நடவடிக்கை.

"முதலீட்டுத் தொகை" என்பது அட்டவணை-A இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, முதலீட்டாளர் இந்த திட்டத்திற்காக முதலீடு செய்ய ஒப்புக்கொண்ட மொத்த தொகை.

"முதலீட்டு விகிதம்" என்பது திட்டத்தின் மொத்த மூலதனத்தில் முதலீட்டாளரின் முதலீட்டுத் தொகையின் % ஆகும்.

"கொள்கை ஆவணம்" என்பது நிறுவனத்தின் "நிறுவன நிர்வாகம் மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கை ஆவணம்", இது இந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது (incorporated by reference).

"நிகர லாபம் / நிகர நஷ்டம்" என்பது திட்டத்தின் இறுதி விற்பனை வருவாயிலிருந்து அனைத்து செலவுகளும் (நில செலவு, கட்டுமான செலவு, வரி, தரகு, சட்ட செலவு உள்ளிட்டவை) கழிக்கப்பட்ட பின்னர் மிச்சம்/பற்றாக்குறை.

2. முதலீட்டுத் தொகை மற்றும் கட்டண அட்டவணை (INVESTMENT AMOUNT AND PAYMENT SCHEDULE)

முதலீட்டாளர் இந்த திட்டத்திற்காக மொத்தம் ₹ [_____] (ரூபாய் [_____] மட்டும்) முதலீடு செய்ய ஒப்புக்கொள்கிறார், இது திட்டத்தின் மொத்த மூலதனத்தில் [_____] % ஆகும் (அட்டவணை-A காண்க).

இதில் [40] % — அதாவது ₹ [_____] — இந்த ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்பட்ட [_____] நாட்களுக்குள் நில வாங்குதலுக்காக நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மீதமுள்ள ₹ [_____] (கட்டுமான மற்றும் மார்க்கெட்டிங் செலவுக்கான பங்கு) அட்டவணை-A இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தவணை அட்டவணையின்படி, திட்ட முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்ப செலுத்தப்பட வேண்டும்.

ஒவ்வொரு தவணையும் செலுத்தப்பட்டதும், நிறுவனத்தின் CFO எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புக்க (Receipt) வழங்க வேண்டும்.

3. முதலீட்டின் தன்மை (NATURE OF INVESTMENT)

முதலீட்டாளர் தெளிவாக ஒப்புக்கொள்கிறார்: இந்த முதலீடு திட்டத்தின் நிலம் அல்லது கட்டிடத்தில் நேரடி உடைமை உரிமையை (Title) வழங்காது. நிலம், நிறுவனத்தின் நிரந்தர உறுப்பினர்களின் பெயரில் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது/செய்யப்படும்.

முதலீட்டாளரின் உரிமை முழுவதுமாக இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழான ஒரு ஒப்பந்த உரிமையாகும் (contractual right) — அதாவது, திட்டம் நிறைவடைந்து விற்பனையான பின்னர், அட்டவணை-A இல் உள்ள முதலீட்டு விகிதத்திற்கு ஏற்ப லாபம்/நஷ்டத்தில் பங்கு பெறும் உரிமை மட்டுமே; இது நிலம் அல்லது கட்டிடத்தின் மீதான எந்த சொத்து உரிமையையும் உள்ளடக்காது.

4. லாபம் மற்றும் நஷ்டப் பகிர்வு (PROFIT AND LOSS SHARING)

திட்டம் நிறைவடைந்து, கட்டிடம் விற்பனையான பின்னர், நிகர லாபம் (அல்லது நிகர நஷ்டம்) முதலீட்டாளரின் முதலீட்டு விகிதத்திற்கு ஏற்ப மட்டுமே கணக்கிடப்பட்டு பகிரப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு: மொத்த திட்ட மூலதனம் ₹ 50,00,000 இல் முதலீட்டாளர் ₹ 2,50,000 (5%) முதலீடு செய்திருந்தால், இறுதி நிகர லாபம்/நஷ்டத்தில் அவருக்கு 5% பங்கு கிடைக்கும்/பொறுப்பாகும்.

நஷ்டம் ஏற்பட்டால், முதலீட்டாளரின் பொறுப்பு அவர் ஏற்கனவே செலுத்திய முதலீட்டுத் தொகையை மட்டுமே கடந்திருக்காது (Limited Liability); முதலீட்டாளர் தமது முதலீட்டைத் தாண்டி கூடுதல் தொகை செலுத்த கடமைப்பட மாட்டார்.

லாபம்/நஷ்டம், திட்டத்தின் இறுதி விற்பனை நிறைவடைந்து அனைத்து செலவுகளும் கழிக்கப்பட்ட பின்னர், [30] நாட்களுக்குள் கணக்கிடப்பட்டு, முதலீட்டாளருக்கு பணமாக செலுத்தப்பட வேண்டும்.

நிறுவனம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் எந்த குறைந்தபட்ச வருமானத்தையும் (Minimum Return) அல்லது உத்தரவாதமான லாபத்தையும் (Guaranteed Profit) முதலீட்டாளருக்கு உறுதியளிக்கவில்லை.

5. இடர் ஒப்புக்க (RISK ACKNOWLEDGEMENT)

முதலீட்டாளர் பின்வருவனவற்றை உறுதியாக ஒப்புக்கொள்கிறார்: (அ) இது ஒரு உத்தரவாதமான வருமானம் அல்ல; (ஆ) ரியல் எஸ்டேட் சந்தை நிலவரம், கட்டுமான தாமதம் அல்லது விற்பனை தாமதத்தால் லாபம் குறையலாம் அல்லது நஷ்டம் ஏற்படலாம்; (இ) இந்த முதலீடு திட்டம் நிறைவடைந்து விற்பனை ஆகும் வரை திரும்பப் பெற முடியாது (illiquid); (ஈ) நிலத்தில் நேரடி உரிமை இல்லை (பிரிவு 3 காண்க); (உ) நிர்வாக முடிவுகளில் வரம்புக்குட்பட்ட பங்கு மட்டுமே உண்டு (பிரிவு 6 காண்க).

6. முதலீட்டாளரின் உரிமைகள் (RIGHTS OF THE INVESTOR)

- பிரிவு 4 இன்படி லாப/நஷ்டப் பங்கைப் பெறுதல்;
- கோரிக்கையின் பேரில் (ஆண்டுக்கு இருமுறைக்கு மேற்படாமல்) திட்டத்தின் நிதி நிலவரம் தொடர்பான அறிக்கையைப் பெறுதல்;
- கொள்கை ஆவணத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, “நிறுவன-மட்ட முடிவுகளில்” (எடையீடு: 0.5) மற்றும் “திட்ட-மட்ட முடிவுகளில்” (எடையீடு: 1.0) வாக்களித்தல்;
- முதலீட்டுப் பதிவேட்டில் (Investment Register) தனது சொந்த பதிவை ஆய்வு செய்தல்.

7. முதலீட்டாளர் மீதான கட்டுப்பாடுகள் (RESTRICTIONS ON THE INVESTOR)

முதலீட்டாளர் நிறுவனத்தின் அன்றாட நிர்வாகம், நிதி நிர்வாகம் அல்லது ஒப்பந்தக்காரர் தேர்வு போன்ற பிரிவு 4.1 (கொள்கை ஆவணம்) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள “குழு-மட்டும் பிரத்யேக முடிவுகளில்” எந்த வகையிலும் தலையிடக் கூடாது.

முதலீட்டாளர் நிறுவனத்தின் சார்பாக மூன்றாம் தரப்பினருடன் (ஒப்பந்தக்காரர், வாங்குபவர், அரசு அதிகாரிகள்) பேச்சுவார்த்தை நடத்தவோ, ஒப்பமிடவோ, அல்லது நிறுவனத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவோ கூடாது.

பிரிவு 9 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி தவிர, திட்டம் நிறைவடையும் முன் முதலீட்டாளர் தனது முதலீட்டைத் திரும்பப் பெற முடியாது.

நிறுவனத்தின் உள் நிதி நிலவரம், வணிக உத்திகள் மற்றும் ஒப்பந்த விதிமுறைகளை மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வெளியிடக் கூடாது (பிரிவு 11 காண்க).

8. கொள்கை ஆவணத்துடன் தொடர்பு (RELATIONSHIP WITH THE GOVERNANCE POLICY DOCUMENT)

இந்த ஒப்பந்தம் நிறுவனத்தின் கொள்கை ஆவணத்திற்கு உட்பட்டது; குறிப்பாக முடிவெடுத்தல் கட்டமைப்பு (பிரிவு 4), கௌரவ உறுப்பினர் சேர்க்கை (பிரிவு 5), மற்றும் வெளியேறுதல் கொள்கை (பிரிவு 10) ஆகியவை இந்த ஒப்பந்தத்தில் முழுமையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன (incorporated by reference), மேலும் அவை இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாகவே கருதப்பட வேண்டும்.

9. கட்டண இயலாமை (DEFAULT IN PAYMENT BY INVESTOR)

முதலீட்டாளர் அட்டவணை-A இல் உள்ள எந்த தவணையையும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து [15] நாட்களுக்குள் செலுத்தத் தவறினால், அந்த தொகைக்கு ஆண்டுக்கு [%] வட்டி வசூலிக்கப்படும்.

தொடர்ச்சியாக [30] நாட்களுக்கு மேல் தவணை செலுத்தப்படாவிட்டால், நிறுவனம் (அ) முதலீட்டாளரின் இடத்தை நிரப்ப மற்றொரு முதலீட்டாளரைத் தேடிக்கொள்ளலாம், மற்றும் (ஆ) ஏற்கனவே செலுத்திய தொகையை (வட்டி இல்லாமல், நிர்வாக செலவுகள் கழிக்கப்பட்டு) மட்டும் திரும்பப் பெற முதலீட்டாளர் உரிமை பெறுவார்; தொடர்பான திட்டத்தில் மேலும் பங்கு இருக்காது.

10. வெளியேறுதல் / இடமாற்றம் (EXIT / TRANSFER)

திட்டம் நிறைவடைந்து விற்பனை ஆகும் முன், முதலீட்டாளர் தனது முதலீட்டைத் திரும்பப் பெற முடியாது.

விதிவிலக்கான சூழலில், முதலீட்டாளர் தனது இடத்தை மற்றொரு நபருக்கு மாற்ற விரும்பினால், நிறுவனத்தின் நிரந்தர உறுப்பினர்களின் முன் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் அவசியம் (கொள்கை ஆவணம் பிரிவு 10.2). புதிய நபர் இந்த ஒப்பந்தம் மற்றும் கொள்கை ஆவணத்தை முழுமையாக ஏற்க வேண்டும்.

11. இரகசியத்தன்மை (CONFIDENTIALITY)

முதலீட்டாளர், இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமாகவோ அல்லது நிறுவனத்துடனான தொடர்பின் மூலமாகவோ அறிந்துகொண்ட நிறுவனத்தின் நிதி நிலவரம், வணிக உத்திகள் மற்றும் பிற ரகசிய தகவல்களை மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வெளியிடக் கூடாது, சட்டப்பூர்வமாக கட்டாயப்படுத்தப்படும் பட்சத்தில் தவிர.

12. இழப்பீடு (INDEMNITY)

முதலீட்டாளர் வழங்கிய தவறான தகவல் அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் மீறல் காரணமாக நிறுவனத்திற்கு ஏற்படும் இழப்புகளிலிருந்து முதலீட்டாளர் நிறுவனத்தை இழப்பீடு செய்ய வேண்டும்.

நிறுவனத்தின் நிரந்தர உறுப்பினர்களின் மோசடி அல்லது வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட தவறு காரணமாக முதலீட்டாளருக்கு ஏற்படும் நேரடி இழப்புகளுக்கு நிறுவனம் பொறுப்பாகும்; சாதாரண வணிக இடர் (market risk) அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடர்களுக்கு நிறுவனம் பொறுப்பாகாது.

13. தகராறு தீர்வு (DISPUTE RESOLUTION)

இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக எழும் எந்த தகராறும், முதலில் [] நாட்களுக்குள் பரஸ்பர விவாதத்தின் மூலம் நல்லிணக்கமாகத் தீர்க்கப்பட முயற்சிக்கப்பட வேண்டும்.

தீர்வு காணாவிட்டால், நடுவர் மற்றும் சமரச சட்டம், 1996 இன்படி தரப்பினரால் பரஸ்பரமாக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தனி நடுவரிடம் தகராறு அனுப்பப்பட வேண்டும். நடுவர் மன்றத்தின் இருக்கை [நகரம்], தமிழ்நாடு ஆகும்.

இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பான விஷயங்கள் மீது [நகரம்], தமிழ்நாடு நீதிமன்றங்கள் மட்டுமே பிரத்யேக அதிகார வரம்பைக் கொண்டிருக்கும்.

14. முழுமையான ஒப்பந்தம் (ENTIRE AGREEMENT)

இந்த ஒப்பந்தம், கொள்கை ஆவணம் மற்றும் அட்டவணை-B இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்ட விவரங்களுடன் இணைந்து, தரப்பினருக்கிடையேயான முழுமையான புரிதலை உருவாக்குகிறது. எந்த மாற்றமும் அனைத்து தரப்பினராலும் எழுத்துப்பூர்வமாக கையொப்பமிடப்பட்டே நடைமுறைக்கு வரும்.

15. அறிவிப்புகள் (NOTICES)

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழான அனைத்து அறிவிப்புகளும் எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும், மேலும் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரப்பினரின் முகவரிகளுக்கு பதிவு தபால்/மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட வேண்டும்.

அட்டவணை-A: முதலீட்டாளர் விவரங்கள் (SCHEDULE-A: INVESTOR DETAILS)

விவரம்	தகவல்
முதலீட்டாளர் பெயர்	[_____]
முகவரி	[_____]
பான் எண்	[_____]
தொடர்பு எண் / மின்னஞ்சல்	[_____]
மொத்த முதலீட்டுத் தொகை	₹ [_____]
மொத்த திட்ட மூலதனத்தில் முதலீட்டு விகிதம்	[__]%
நில செலவுக்கான பங்கு (40%) — உடனடியாக செலுத்த வேண்டியது	₹ [_____]
கட்டுமான/மார்க்கெட்டிங் செலவுக்கான பங்கு (60%) — தவணைகளில்	₹ [_____]

அட்டவணை-B: திட்ட விவரங்கள் (SCHEDULE-B: PROJECT DETAILS)

விவரம்	தகவல்
திட்டத்தின் பெயர்/குறியீடு	[_____]
நிலத்தின் இடம் / சர்வே எண்	[_____]
திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பு	₹ [_____]
நில செலவு விகிதம்	[__]%
கட்டுமான + மார்க்கெட்டிங் செலவு விகிதம்	[__]%
எதிர்பார்க்கப்படும் நிறைவு காலம்	[_____]

சாட்சியாக (IN WITNESS WHEREOF)

மேலே முதலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நாள், மாதம் மற்றும் ஆண்டில், பின்வரும் சாட்சிகளின் முன்னிலையில், இதில் உள்ள தரப்பினர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் தங்கள் கையொப்பங்களை இட்டுள்ளனர்.

நிறுவனம் சார்பாக (FOR THE COMPANY)

CEO & Managing Director சார்பாக

பெயர்:

பான் எண்:

தேதி & இடம்:

CFO சார்பாக

பெயர்:

பான் எண்:

தேதி & இடம்:

முதலீட்டாளர் (INVESTOR)

முதலீட்டாளர்

பெயர்:

பான் எண்:

தேதி & இடம்:

சாட்சிகள் (WITNESSES)

1. பெயர்: _____ கையொப்பம்: _____ முகவரி: _____

2. பெயர்: _____ கையொப்பம்: _____ முகவரி: _____